Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

DECRETO Nº 638/2025

REGULAMENTA OS VALORES DAS MULTAS PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.601/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.601/2025,

DECRETA:

Art. 1º Os valores das multas aplicáveis às infrações administrativas ambientais tipificadas nos artigos 55 a 117 da Lei Municipal nº 1.601/2025 ficam fixados na forma deste Decreto.

Art. 2º Matar, perseguir, caçar, apanhar, transportar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativas ou em rota migratória, sem a devida regularização junto ao órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

Multa de:

I.10 (dez) UFISG's, por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de risco ou ameaça de extinção;

II. 100 (cem) UFISG's, por indivíduo de espécie constante em listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.

§ 1° As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária.

§ 2º Incorre nas mesmas multas:

I. Quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente, ou em desacordo com a obtida;

§ 3º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, poderá a autoridade ambiental competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2º do art.29 da Lei Federal nº 9605, de 1988.

§ 4º No caso de guarda de espécies silvestre, deve a autoridade ambiental competente deixar de aplicar as sanções previstas na lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao Órgão Executivo de Meio Ambiente.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

§ 5º Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto de fiscalização.

§ 6º São espécimes da fauna silvestre, para efeitos deste Decreto, todos os organismos incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais.

Art. 3º Coletar material zoológico para fins científicos sem a devida licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

Multa de:

I. 25 (vinte e cinco) UFISG's, por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de risco ou ameaça de extinção;

II. 90 (noventa) UFISG's, por indivíduo de espécie constante em listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.

§1º Incorre nas mesmas multas:

I. Quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças a que se refere este artigo;

II. A instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior; e

§2º A multa prevista poderá ser cumulada com a suspensão de até 03 (três) anos do direito de requerer nova autorização para pesquisa junto ao órgão competente.

Art. 4º Praticar caça profissional no Município.

Multa de:

I. 100 (cem) UFISG's, por indivíduo de espécie exótica não constante em listas oficiais de risco ou ameaça de extinção;

II. 200 (duzentas) UFISG's, por indivíduo de espécie constante em listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.

Art. 5º Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre.

Multa de: 20 (vinte) UFISG's, com acréscimo 05 (cinco) UFISG's, por unidade excedente.

Art. 6º Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Multa de: 10 (dez) UFISG's, a 30 (trinta) UFISG's, por indivíduo.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Art. 7º Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras.

Multa de: 100 (cem) UFISG's, a 20.000 (vinte mil) UFISG's.

Art. 8º Praticar pesca sem a devida permissão, registro ou licença da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, ou depois de expirado o seu prazo de validade, salvo pesca artesanal.

Multa de: 15 (quinze) UFISG's, a 1.000 (mil) UFISG's, com acréscimo de 03 (três) UFISG's, por quilo ou fração do produto da pesca do pescado apreendido, ou por unidade de petrecho de pesca apreendido.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas aquele que pratica atividade pesqueira mediante a utilização de apetrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios.

Art. 9º Pescar em período de defeso ou em local no qual a pesca seja proibida.

Multa de: 30 (trinta) UFISG's, a 2.000 (dois mil) UFISG's, com acréscimo de 1 (uma) UFISG's, por quilo ou fração do produto da pescaria.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem:

I. Pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II. Pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III. Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar ou comercializar pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente;

IV. Capturar, extrair, coletar, transportar, comercializar ou exportar espécimes de espécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e

V. Deixar de apresentar declaração de estoque de pescado.

Art. 10. Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente.

Multa de: 20 (vinte) UFISG's, a 2.000 (duas mil) UFISG's, com acréscimo de 2 (duas) UFISG's, por quilo ou fração do produto da pescaria.

Art. 11. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como introduzir espécies nativa ou exótica em corpos hídricos, sem autorização do órgão competente.

Multa de: 20 (vinte) UFISG's a 2.000 (duas mil) UFISG's, com acréscimo de 2 (duas) UFISG's, por quilo ou fração do produto da pescaria.

Art. 12. Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados, de ter o livro de registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma irregular.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Multa de: 10 (dez) UFISG's, a 100 (cem) UFISG's

Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de acervo faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de controle de fauna ou fornece dados inconsistentes ou fraudados.

Art. 13. Deixar, o comerciante, de apresentar declaração, ou prestar informações falsas, distorcidas ou incompletas, de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres.

Multa de: 10 (dez) UFISG's, a 100 (cem) UFISG's,

Art. 14. Destruir, cortar, danificar ou transformar em carvão, inclusive por meio de incêndio, florestas ou demais formas de vegetação natural ou nativa, sem a devida licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 22,98 (vinte e duas vírgula noventa e oito) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física. 57,43 (cinquenta e sete virgula quarenta e três) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica.

§1º gradação da penalidade, inclusive os critérios de valoração da multa de acordo com o estágio de regeneração da vegetação, bem como na hipótese de a vegetação atingida ser classificada como secundária ou primária do Bioma Mata Atlântica e a unidade de medida afetada (hectare, fração, metro cúbico ou m.d.c.), serão definidas em regulamento.

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 22,98 (vinte e duas virgula noventa e oito) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física, com acréscimo de 50% do valor, 57,43 (cinquenta e sete virgula quarenta e três) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica, com acréscimo de 50% do valor.

§ 2º Incorre nas mesmas penas deste artigo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, a madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal extraídos na prática das infrações previstas neste artigo.

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 22,98 (vinte e duas virgula noventa e oito) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física,57,43 (cinquenta e sete virgula quarenta e três) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 15. Destruir, cortar, danificar ou transformar em carvão, inclusive por meio de incêndio, florestas ou demais formas de vegetação em área de preservação permanente e unidades de conservação, ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem a devida licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida:

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 45,96 (quarenta e cinco virgula noventa e seis) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física.

114,86 (cento e quatorze virgula oitenta e seis) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica.

§1º A gradação da penalidade, inclusive os critérios de valoração da multa de acordo com o estágio de regeneração da vegetação, bem como na hipótese de a vegetação atingida ser classificada como secundária ou primária do Bioma Mata Atlântica e a

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29 / 12 / 2025

unidade de medida afetada (hectare, fração, metro cúbico ou m.d.c.), serão definidas em regulamento.

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 45,96 (quarenta e cinco virgula noventa e seis) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física, com acréscimo de 50% do valor.

114,86 (cento e quatorze virgula oitenta e seis) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica, com acréscimo de 50% do valor

§ 2º Incorre nas mesmas penas deste artigo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, a madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal extraídos na prática das infrações previstas neste artigo.

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 45,96 (quarenta e cinco virgula noventa e seis) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física.

114,86 (cento e quatorze virgula oitenta e seis) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 16. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação ou às suas zonas de amortecimento, distinto daqueles previstos nas demais infrações desta Seção.

Multa de:

I. 100 (cem) UFISG's, a 500 (quinhentas) UFISG's, se o dano impactar somente a Zona de Amortecimento; e

II. 200 (duzentas) UFISG's, a 1000 (mil) UFISG's, se o dano impactar a Unidade de Conservação.

Art. 17. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 300 (trezentas) UFISG's,com acréscimo de 01 (uma) UFISG's por metro quadrado.

Art. 18. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, indivíduos arbóreos e plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia.

Multa de: 05 (cinco) UFISG's, a 20 (vinte) UFISG's por unidade ou metro quadrado.

Art. 19. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental competente.

Multa de: 20 (vinte) UFISG's, por unidade.

Art. 20. Provocar incêndio em qualquer forma de vegetação nativa ou fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida.

1 hectare = 10.000 metros quadrados

Multa de: 22,98 (vinte e duas virgula noventa e oito) UFISG's por metro quadrado, se o infrator for pessoa física.

57,43 (cinquenta e sete virgula quarenta e três) UFISG's, por metro quadrado, se o infrator for pessoa jurídica.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Art. 21. Fabricar, vender, ter em depósito, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano.

Multa de: 20 (vinte) UFISG's a 200 (duzentas) UFISG's, com acréscimo de 5 (cinco) UFISG's por unidade.

Art. 22. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 1.000 (mil) UFISG's, com acréscimo de 50 (cinquenta) UFISG's por hectare ou fração.

Parágrafo único. Se da extração resultar dano à vegetação aplica-se, cumulativamente, as multas previstas nas respectivas infrações.

Art. 23. Coletar material florístico para fins científicos, sem a devida licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida, quando exigida legalmente.

Multa de:

I. 50 (cinquenta) UFISG's com acréscimos por exemplar de:

a) 02 (duas) UFISG's por unidade;

b) 100 (cem) UFISG's por indivíduo de espécie constante em listas oficiais de flora brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.

Art. 24. Ingressar em unidades de conservação ou florestas, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem a devida licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's por substância ou instrumento.

Art. 25. Transportar e descartar de forma inadequada os resíduos de poda:

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 200 (duzentas) UFISG's

Art. 26. Dispor ou lançar material ou resíduo que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 900.000 (novecentas mil) UFISG's.

§ 1º Incorre nas mesmas multas quem:

I. Tornar uma área imprópria para ocupação humana;

II. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público;

IV. Causar poluição hídrica por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos, ou de produtos químicos, que afete espaços territoriais especialmente protegidos;

V. Deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de impacto ambiental grave ou irreversível;

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
29/12/2025

VI. Causar contaminação do solo e das águas subterrâneas, que causem ou possam causar:

Incêndio;

Explosões;

Episódios de exposição aguda a agentes tóxicos, reativos e corrosivos;

Episódios de exposição a agentes patogênicos, mutagênicos e cancerígenos;

Migração de gases voláteis para ambientes confinados e semiconfinados, cujas concentrações excedam os valores estabelecidos em regulamento; comprometimento de estruturas de edificação em geral;

Contaminação das águas superficiais ou subterrâneas utilizadas para abastecimento público e dessedentação de animais; ou

Contaminação de alimentos.

VII. Construir edificações com fins habitacionais em áreas anteriormente utilizadas para disposição final de resíduos ou rejeitos que coloque em risco a sua ocupação.

§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas de forma proporcional ao dano, após a emissão de parecer técnico elaborado por Analista de Meio Ambiente, que identificará a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 27. Dispor resíduos sólidos ou lançar efluentes líquidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 4.000 (quatro mil) UFISG's

Art. 28. Causar incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros, por emissão de poluentes na água, no solo, ou no ar.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 10.000 (dez mil) UFISG's

Art. 29. Produzir sons, ruídos ou vibrações em níveis superiores aos considerados aceitáveis pelas leis, e em desacordo com as prescrições legais e/ou regulamentares.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 500 (quinhentas) UFISG's, se a infração se der entre as 22:00 e as 06:00, causando incômodo a vizinhos e de 100 (cem) UFISG's a 1.000 (mil) UFISG's nas demais hipóteses.

§ 1º A multa será de 200 (duzentas) UFISG's a 2.000 (dois mil) UFISG's no caso em que o som, ruído ou vibração for provocado por atividade com fins lucrativos ou para a qual tenha sido cobrado ingresso, realizada entre as 22:00h e as 06:00h.

§ 2º No caso de a conduta decorrer de evento festivo, ainda que sem fim lucrativo, incorre nas mesmas penas o possuidor do local de onde se originar o som, ruído ou vibração, aquele que tiver contratado ou organizado o evento, bem como o responsável pela aparelhagem de som.

§ 3º Quando a infração às normas legais ou regulamentares for evidente e incontestável poderá ser dispensada a apresentação de prova técnica.

Art. 30. Lançar poluentes para a atmosfera em desacordo com os limites previstos em leis ou regulamentos.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 10.000 (dez mil) UFISG's

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Art. 31. Realizar a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material, exceto em situação emergencial, mediante autorização do órgão executivo de meio ambiente.

Multa de: 40 (quarenta) UFISG's a 200 (duzentas) UFISG's

Art. 32. Contaminar o solo ou água por lançamento de resíduos ou produtos químicos, em desacordo com os valores de referência de qualidade previstos em leis ou regulamentos.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 200.000 (duzentas mil) UFISG's

Parágrafo único. Quando a contaminação, por qualquer forma ou meio, do solo ou água, dificultar ou impedir, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros.

Multa de: 200 (duzentas) UFISG's a 400.000 (quatrocentas mil) UFISG's

Art. 33. Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 50.000 (cinquenta mil) UFISG's

Art. 34. Lançar na água ou o solo por vazamento de produtos químicos, ou óleo ou outros materiais contendo hidrocarbonetos.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 25.000 (vinte e cinco mil) UFISG's

Art. 35. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam proliferar ou causar danos à saúde humana, à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas.

Multa de: 300 (trezentas) UFISG's a 40.000 (quarenta mil) UFISG's

Art. 36. Criar condições ou permitir a formação de ambientes propícios à proliferação ou ao abrigo de insetos, roedores nocivos e outros organismos que sejam considerados pragas urbanas e que venham causar incômodos ou danos à saúde da população.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 12.000 (doze mil) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e 100 (cem) UFISG's a 50.000 (cinquenta mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 37. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito, prestar serviço ou usar produto agrotóxico, desinfetante domissanitário de uso profissional, seus componentes e afins ou outra substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis, regulamentos, ou licenças ambientais:

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 22.000 (vinte e duas mil) UFISG's

§ 1º Incorre nas mesmas multas quem:

a) abandona, descarta ou dispõe inadequadamente os produtos ou substâncias referidas no caput, ou utiliza em desacordo com as normas de segurança;

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

b) comercializa ou retira do estabelecimento os produtos ou substâncias referidas no caput, apreendidos sob fiel depósito ou interditados pela fiscalização e utiliza em desacordo com as normas de segurança;

c) dispõe de forma inadequada às embalagens vazias, sobras de agrotóxicos e produtos vencidos;

d) oferece agrotóxico, no exercício de atividade comercial, para uso diverso do previsto em seu registro, ainda que alterando a sua composição;

e) utiliza agrotóxicos nas proximidades de escolas, Centros Municipais de Educação Infantil, núcleos residenciais e unidades de saúde, sem a devida autorização.

§ 2º Se o produto ou substância for nuclear ou radioativo, a multa é aumentada ao quíntuplo.

Art. 38. Destruir, inutilizar, ou causar danos a:

I. Bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial; ou

II. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 600 (seiscentas) UFISG's no caso de danos integralmente reversíveis por custo razoável, 150 (cento e cinquenta) UFISG's a 4.000 (quatro mil) UFISG's em caso de danos apenas parcialmente reversíveis e de 200 (duzentas) UFISG's a 20.000 (vinte mil) UFISG's em caso de destruição ou inutilização irreversíveis.

Art. 39. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida.

Multa de: 2.000 (duas mil) UFISG's a 4.000 (quatro mil) UFISG's

Art. 40. Promover construção em solo não edificável, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida.

Multa de: 200 (duzentas) UFISG's a 2.000 (duas mil) UFISG's

Art. 41. Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada.

Multa de: 25 (vinte e cinco) UFISG's a 1.000 (mil) UFISG's.

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa será dobrada.

Art. 42. Executar pesquisa, lavra ou extração de bens minerais sem a competente licença ambiental ou em desacordo com a obtida.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 21.000 (vinte e uma mil) UFISG's, por hectare ou fração.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da licença, ou determinação do órgão competente.

Art. 43. Alterar ou promover a conversão veículos ou motores novos ou usados, de forma a modificar suas características originais, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei.

Multa de: 25 (vinte e cinco) UFISG's a 202 (duzentos e duas) UFISG's

Art. 44. Deixar, sem justa causa, de cumprir as regulares notificações ou demais exigências do Órgão Executivo de Meio Ambiente.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 200 (duzentas) UFISG's

Art. 45. Descumprir, sem justo motivo, cronograma ajustado com o Órgão Executivo de Meio Ambiente:

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 1.000 (mil) UFISG's, sem prejuízo da aplicação de multa diária.

Parágrafo único. A aplicação de multa específica prevista em termo de compromisso ou de ajustamento de conduta ambiental, não impedirá a aplicação da sanção prevista no caput.

Art. 46. Danificar, inutilizar, deteriorar ou comprometer total ou parcialmente o funcionamento de qualquer equipamento público, técnico, operacional ou de apoio pertencente ao Órgão Executivo de Meio Ambiente.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 600 (seiscentas) UFISG's, sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos causados, nos termos da lei.

Art. 47. Desrespeitar ou desacatar servidor público do Órgão Executivo de Meio Ambiente.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 300 (trezentas) UFISG's

Art. 48. Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação de fiscalização ou de atendimento a emergências ambientais.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 3.000 (três mil) UFISG's

Art. 49. Deixar de prestar ao Órgão Executivo de Meio Ambiente informações exigidas pela legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado.

Multa de:

I. 100 (cem) UFISG's a 2.100 (duas mil e cem) UFISG's se o infrator deixar de prestar ao órgão ambiental estadual informações exigidas pela legislação pertinente;

II. 150 (cento e cinquenta) UFISG's a4.200 (quatro mil e duzentas) UFISG's, se o infrator prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado.

Parágrafo único. A multa prevista neste artigo aplica-se, ainda, às informações prestadas ao Órgão Executivo de Meio Ambiente, por ocasião da consulta e classificação

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

da atividade para fins de licenciamento e demais instrumentos do Sistema de Licenciamento Ambiental.

Art. 50. Deixar de comunicar imediatamente ao Órgão Executivo de Meio Ambiente a ocorrência de acidente ou incidente ambiental para o qual tenha concorrido.

Multa de:

60 (sessenta) UFISG's a 10.000 (dez mil) UFISG's

Art. 51. Descumprir sanções administrativas impostas, como embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total das atividades e interdição do estabelecimento.

Multa de: 200 (duzentas) UFISG's a 1.000 (mil) UFISG's

Parágrafo único. No caso de descumprimento de medidas acauteladoras será agravada a multa, sem prejuízo de multa diária.

Art. 52. Deixar de cumprir preceitos estabelecidos em leis ambientais, deliberações ou regulamentos das autoridades ambientais, a que deve observância em razão da atividade.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 12.000 (doze mil) UFISG's

Parágrafo único. No caso de descumprimento de medidas acauteladoras será aplicada multa de 400 (quatrocentas) UFISG's a 24.000 (vinte e quatro mil) UFISG's, sem prejuízo de multa diária.

Art. 53. Iniciar ou dar prosseguimento a obra ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços sujeitos ao licenciamento ambiental, sem a devida licença ambiental, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 2.500 (duas mil e quinhentas) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 100 (cem) UFISG's a 10.000 (dez mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Parágrafo único. No caso em que a conduta descrita no caput implicar em dano ambiental, a sanção prevista neste artigo deverá ser aplicada de forma cumulativa com a infração relativa ao dano.

Art. 54. Testar qualquer equipamento sem possuir licença ambiental, quando esta for exigível.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 1.200 (mil e duzentas) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 100 (cem) UFISG's a 2.400 (dois mil e quatrocentas) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 55. Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir a licença ambiental, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção da licença não for atribuída ao empreendedor.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 2.500 (duas mil e quinhentas) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 200 (duzentas) UFISG's a 11.000 (onze mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Art. 56. Descumprir condição, restrição ou obrigação estabelecida em licença ambiental, autorização, parecer técnico ou outro ato administrativo emitido pelo órgão ambiental competente.

Multa de: 30 (trinta) UFISG's a 1.000 (mil) UFISG's, se o infrator for pessoa física, 50 (cinquenta) UFISG's a 2.000 (duas mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica, por condição ou restrição descumprida.

§1º No caso em que o descumprimento da condição ou restrição implique dano ambiental, a sanção prevista neste artigo deverá ser aplicada de forma cumulativa com a infração relativa ao dano.

§2º Compete ao servidor efetivo, lotado no Órgão Executivo de Meio Ambiente, e ao servidor comissionado, devidamente designados por portaria específica do Secretário Municipal, exercer o Poder de Polícia Ambiental, incluindo a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento do cumprimento das condições estabelecidas nas licenças ambientais.

Art. 57. Dar prosseguimento a instalação ou a operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença ambiental, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença no prazo determinado na legislação ou licença.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 1.200 (mil e duzentas) UFISG's, se o infrator for pessoa física, 100 (cem) UFISG's a 10.000 (dez mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica

Art. 58. Realizar nos corpos hídricos, sem licença do órgão competente.

I. Canalização, capeamento ou retificação;

II. Construção de barramentos, pontes, pontilhões, bueiros, travessias, diques, pôlders, deck, píer ou atracadouro;

III. alargamento ou escavação das margens;

IV. Dragagem ou desassoreamento;

V. Construção de muralhas laterais;

VI. Edificações, edículas ou qualquer tipo de construção;

VII. qualquer tipo de aterro sobre o leito dos corpos hídrico;

VIII. invasão, com intenção de ocupação, dos corpos hídricos sob jurisdição estadual.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 3.000 (três mil) UFISG's, se o infrator for pessoa física, 100 (cem) UFISG's a 18.000 (dezoito mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica

Art. 59. Realizar qualquer intervenção nas áreas de preservação permanente dos corpos d´água, sem a licença ou autorização do órgão competente.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 5.000 (cinco mil) UFISG's

Art. 60. Omitir, nos projetos e plantas submetidos ao órgão competente, a existência de corpos hídricos ou intervenções hidráulicas.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 5.000 (cinco mil) UFISG's

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 29/12/2025

Art. 61. Lançar, jogar ou dispor qualquer tipo de resíduo nas margens ou nos leitos dos corpos hídricos.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 3.000 (três mil) UFISG's

Art. 62. Comercializar ou transportar recurso hídrico, para qualquer finalidade de uso, sem a devida comprovação da sua origem.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 1.200 (mil e duzentas) UFISG's

Art. 63. Processar, embalar, comercializar, fornecer, transportar, guardar, ter em depósito, dispor recursos minerais sem a devida comprovação da sua origem.

Multa de: 100 (cem) UFISG's a 3.000 (três mil) UFISG's, se o infrator for pessoa física, 200 (duzentas) UFISG's a 6.000 (seis mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 64. Dispor, guardar, ter em depósito ou transportar resíduos, em desconformidade com a regulamentação pertinente.

Multa de: 50 (cinquenta) UFISG's a 2.000 (dois mil) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 100 (cem) UFISG's a 50.000 (cinquenta mil) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 65. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 29 de dezembro de 2025

NELSON RUAS DOS SANTOS
Prefeito